

ORDENANZA GENERAL N° 54

(Modificada por la Ordenanza General N° 139)

La Plata, 29 de agosto de 1969,

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades de los departamentos deliberativos municipales, sanciona con fuerza de -

**ORDENANZA GENERAL
PARA TODOS LOS PARTIDOS DE LA PROVINCIA**

ARTICULO 1º: Denomínase a la presente, "Ordenanza General Reglamentaria para la Creación y Funcionamiento de Ferias Municipales".

LUGARES DE UBICACION

ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo dispondrá la instalación y funcionamiento de ferias para la venta de productos alimenticios y productos no alimenticios, dentro del partido. Para fijar el lugar de funcionamiento se deberá tener en cuenta:

- a) a) Que la ubicación se fije dentro de zonas de mayor densidad demográfica que facilite el acceso de los consumidores.
- b) b) Dentro de lo que resulte posible se debe tratar que el lugar elegido se ubique en forma que ocasione un mínimo de molestias a los vecinos más cercanos y que las condiciones del terreno no dificulten las tareas de higiene posteriores al funcionamiento de la feria.

ARTICULO 3º: Las instalaciones de los puestos deben ser de un tipo "standard" cualquiera sea la actividad a que sean dedicados y tendrán las siguientes características:

- a) a) Armazón del material inoxidable que se disponga por vía de reglamentación, cubierto en sus partes superior, posterior y laterales por lonas impermeables.
- b) b) Tarima de madera forrada con material plástico o inoxidable que faciliten su higiene y conservación.

- c) c) Cajón de residuos de material plástico o inoxidable con tapa, cuyas dimensiones se indicarán en la reglamentación según sea el rubro que se explote.

DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS

ARTICULO 4º: Los puestos serán motivo de una distribución ordenada, agrupándolos de acuerdo con la nómina de los rubros cuya comercialización se autoriza por esta ordenanza, creando dos zonas independientes, a saber:

Zona I. Productos alimenticios.

Zona II. Productos no alimenticios.

Como excepción se autorizará la venta de estos últimos en la Zona I, cuando sean complementarios de un rubro y que tradicionalmente, lo integren.

ADJUDICACION DE LOS PUESTOS

ARTICULO 5º: La adjudicación de los puestos se efectuará siguiendo estrictamente el orden establecido por la presentación de los postulantes, formalmente ante la autoridad competente, acordándose como única preferencia que el solicitante sea productor, para la venta de su producción, exclusivamente.

ARTICULO 6º: Los aspirantes a permisionarios, deberán presentar ante el Intendente Municipal o funcionario que se indique en el decreto reglamentario, una solicitud en formulario impreso que adquirirá en la Mesa de Entradas, en la que constará expresamente:

- - Nombres y apellido.
- - Edad.
- - Nacionalidad.
- - Documento de identidad.
- - Certificado de salud, expedido por autoridad competente y certificado de buena conducta.
- - Rubro que pretende explotar.
- - Tres (3) fotografías tipo carné.

Es condición indispensable que el aspirante a permisionario, sea mayor de edad y legalmente habilitado para el comercio.

ARTICULO 7º: La adjudicación se operará en la forma indicada en el artículo 5º, hasta cubrir la totalidad de los espacios previamente establecidos. Si se produjera exceso de solicitudes en condiciones de adjudicación, éstas serán incorporadas a un Registro Permanente de Aspirantes que adquirirán prioridad para las vacantes que puedan producirse.

RUBROS Y COMERCIALIZACION

ARTICULO 8º: En las ferias instaladas del partido, se venderán al consumidor o usuario, las mercaderías que integren los siguientes rubros:

RUBRO 1.

1/a: Hortalizas frescas en general, hierbas secas, batatas, ajo y cebolla. Los productores podrán expender sandías y melones de su propia producción.

1/b: Papa y batata.

RUBRO 2. Frutas frescas en general y jugos de frutas naturales, únicamente envasados.

RUBRO 3. Carne vacuna, porcina, ovina, caprina, embutidos y menudencias en general.

RUBRO 4. Granja: aves y huevos, conejos, liebres, cabritos y lechones.

RUBRO 5. Pescados y mariscos frescos y congelados.

RUBRO 6. Lechería: Leche pasteurizada envasada, condensada y en polvo. Manteca, cremas, cuajadas, ricota y dulces en general en sus respectivos envases de fábrica. Miel, chocolates, vainillas en rama, turrone, mazapanes, garrapiñadas, peladillas y caramelos envasados en fábrica. Quesillos por pieza y jugos de frutas naturales únicamente envasados.

RUBRO 7. Fiambrerías y queserías: Fiambrería en general, quesos y otros productos lácteos en general, pastas y fideos envasados, complementados con aceitunas preparadas a granel, dulces envasados, conservas de carne, pescados y mariscos envasados.

RUBRO 8. Panadería: Pan en general, galletitas, facturas, harina, vainillas, turrone, mazapanes, bombones, garrafiñadas, peladillas, caramelos, etc.

RUBRO 9. Almacén: Artículos de almacén en general, fruta seca, desecada y al natural envasada, jugos de frutas naturales envasados, café, té, yerba mate, especias, fideos secos, etc.

RUBRO 10. Tienda: Artículos de tienda, fantasías y tocador en general. Zapatería.

RUBRO 11. Bazar: Artículos de bazar y de limpieza en general, juguetería y librería.

RUBRO 12. Flores frescas. Plantas y semillas.

ARTICULO 9º: Los productos y/o mercaderías que se consideran básicos de cada rubro, son de venta obligatoria por permisionarios, no así complementarios cuya venta es optativa.

ARTICULO 10º: Cuando en una feria se carezca de cualquiera de los rubros enunciados, se podrá autorizar su expendio a pedido del permisionario titular del rubro que resulte afín.

ELEMENTOS DE PESAR Y MEDIR

ARTICULO 11º: Para la comercialización sólo se autorizan como elementos de pesar y medir con carácter obligatorio, los adoptados por imposición de la ley nacional 845, de acuerdo con el sistema métrico decimal. Estos elementos deberán exhibir las contrataciones en vigor.

MEDIDAS Y PESAS PARA LA VENTA DE LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS

ARTICULO 12º: Los permisionarios habilitados para la venta de legumbres, hortalizas y frutas, deberán observar obligatoriamente la siguiente modalidad de pesas y medidas:

FRUTAS

Ananá	por unidad.
Banana	por docena o fracción.
Bergamota	por docena o fracción.-
Cerezas	por
kilo o fracción.	
Ciruelas	por kilo o fracción.
Duraznos	por docena o fracción.
Damascos	por docena o fracción.
Frutillas	por kilo o fracción.
Frambuesas	por kilo o fracción.
Grosellas	por kilo o fracción.
Guindas	por kilo o fracción.
Higos	por kilo o fracción.
Kakis	por docena o fracción.
Kinotos	por kilo o fracción.
Limones	por docena o fracción.
Mandarinas	por docena o fracción.
Membrillos	por docena o fracción.
Manzanas	por docena o fracción.
Melones	por unidad.
Nísperos	por kilo o fracción.
Naranjas	por docena o fracción.
Peras	por docena o fracción.
Pomelos	por docena o fracción.
Paltas	por docena o fracción.
Pelones	por docena o fracción.
Sandías	por unidad.
Uvas	por kilo o fracción.

LEGUMBRES Y HORTALIZAS

Alcauciles	por docena o fracción.
Ajies (encur.)	por kilo o fracción.
Ajies (cuar.)	por kilo o fracción.
Ajo	por unidad.
Apio	por kilo o fracción.
Arveja	por kilo o fracción.
Acelga	por kilo o fracción.
Brócoli	por kilo o fracción.
Batatas	por kilo o fracción.
Berenjena	por docena o fracción.
- Cebolla (ver.)	por
kilo o fracción.	
- Cebolla (cab.)	por
kilo o fracción.	
- Cardos	por
kilo o fracción.	
- Coliflor	por
kilo o fracción.	
Chauchas	por
kilo o fracción.	
- Choclos	por docena o fracción.
Espárragos	por
kilo o fracción.	
- Espinacas	por
kilo o fracción.	
Escarola	por
kilo o fracción.	
- Grilos	por
kilo o fracción.	
- Habas	por kilo o fracción.
- Hinojos	por docena o fracción.

- Lechuga	por
kilo o fracción.	
- Morrones	por
docena o fracción.	
- Mandioca	por
kilo o fracción.	
- Nabos	por
kilo o fracción.	
- Pepinos	por
kilo o fracción.	
- Porotos	por
kilo o fracción.	
- Puerros (aj.)	por
kilo o fracción.	
- Papas	por
kilo o fracción.	
- Repollo	por
kilo o fracción.	
- Repollo (Br.)	por
kilo o fracción.	
- Rabanitos	por
kilo o fracción.	
- Remolacha	por
kilo o fracción.	
- Radicha (raíz)	por
kilo o fracción.	
- Radicheta	por
kilo o fracción.	
- Salsifis	por
kilo o fracción.	
- Tomates	por
kilo o fracción.	
- Verduritas (s)	por
kilo o fracción.	

- Zapallos (var) por kilo o fracción.
- Zapallito (T) por kilo o fracción.
- Zanahorias por kilo o fracción.

HABILITACION DE AYUDANTES DE PERMISIONARIOS

ARTICULO 13º: Los permisionarios podrán solicitar la habilitación, bajo su responsabilidad, de hasta dos ayudantes por puesto. Se entiende que éstos deberán llenar la totalidad de los requisitos exigidos al titular. En caso de menores de edad estar perfectamente habilitados por la autoridad competente.

UNIFORMES PARA PERMISIONARIOS Y AYUDANTES

ARTICULO 14º: Se establece de uso obligatorio para los permisionarios y sus ayudantes, sacos o guardapolvos y gorros blancos en perfecto estado de aseo.

CERTIFICADOS DE SALUD

ARTICULO 15º: El certificado de salud exigido con carácter general al presentarse la solicitud de permiso, debe mantenerse en plena vigencia con carácter permanente, cuando el permisionario y sus ayudantes exploten rubros de artículos de consumo, cualquiera sea su variedad.

DERECHOS Y/O IMPUESTOS

ARTICULO 16º: Los permisionarios están obligados a pagar los derechos e impuestos que les correspondan según lo establezca la Ordenanza Impositiva vigente y en la forma y plazos que imponga el Departamento Ejecutivo.

OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS

ARTICULO 17º: Son obligaciones comunes a todos los permisionarios:

1. 1. Disponer de los elementos de pesas y medidas obligados por el artículo 11.
2. 2. Presentar las mercaderías en óptimas condiciones de conservación e higiene y ordenadas de acuerdo a su especie.
3. 3. Exhibir en forma notable y visible los precios de las mercaderías y productos en venta, sea mediante pizarras, sea directamente sobre aquéllos, sea de ambas maneras.
4. 4. Mantener con carácter permanente en buenas condiciones higiénicas el puesto del que es titular.
5. 5. No utilizar papeles impresos para envolver, cuando los envoltorios contengan carnes o derivados, pescados o cualquier otra mercadería de consumo que por su naturaleza sea susceptible de recibir adherencias de difícil visibilidad o extracción.
6. 6. No vender mercadería que utilice como medio de promoción, premios o promesas de ellos, cualquiera sea su naturaleza.

FICHAS PRONTUARIO DE LOS PERMISIONARIOS

ARTICULO 18°: El Departamento Ejecutivo mandará confeccionar una ficha prontuario del permisionario, por triplicado, donde conste su filiación personal, domicilio, fotografía, rubro que explote y número del puesto correspondiente.

Los tres ejemplares serán destinados: al permisionario que lo deberá mantener a disposición de los servicios de inspección; a la repartición que ejerza el control sanitario de los puestos y la mercadería, y el tercero a la repartición que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del organismo de acuerdo con lo determinado por la presente ordenanza y su decreto reglamentario. En la ficha-prontuario, se anotarán todas las infracciones cometidas por el permisionario.

PUESTOS DE VENTA DE PESCADOS FRESCOS - PROHIBICION

ARTICULO 19°: Los puestos para la venta de pescados serán ubicados en el extremo de la zona correspondiente que no limite con la destinada a otros rubros.

En estos puestos está absolutamente prohibido el manipuleo de la mercadería tendiente a desarmar, corte de cabezas y colas, limpieza interior del pez y fileteo.

PUESTO PARA LA VENTA DE AVES VIVAS

ARTICULO 20°: Si el Departamento Ejecutivo lo considera conveniente puede autorizar el funcionamiento de puestos para la venta de aves vivas. Estarán ubicados en iguales lugares a los determinados para la venta de pescado fresco.

Las aves serán exhibidas en jaulas higiénicas e higienizadas, las que contendrán en su interior recipientes con agua limpia para el abreviamiento de los animales.

Sólo se podrán despachar aves que hayan obtenido aptitud para el consumo por intermedio de la repartición técnico-profesional de carácter oficial.

PUESTOS PARA LA VENTA DE PAN Y AFINES - OBLIGACION

ARTICULO 21°: Los puestos habilitados para la venta de pan, facturas, confituras y afines, deberán mantener acondicionadas las mercaderías en instalación y envases higiénicos, con tapas o cubiertos con telas blancas o trozos de polietileno, ya sean éstas vitrinas, canastos o recipientes de material plástico.

PUESTOS PARA LA VENTA DE CARNES, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS - OBLIGACION

ARTICULO 22°: Los puestos habilitados para la venta de carnes, subproductos y derivados, están obligados a presentar únicamente mercaderías cuyos orígenes sean perfectamente identificados, es decir provenir de establecimientos que cuenten con todos los títulos habilitantes para su funcionamiento, acordados por autoridades nacionales, provinciales y/o municipales según lo requieran.

CALIDAD Y ESTADO SANITARIO DE LAS MERCADERIAS EN GENERAL

ARTICULO 23°: La calidad y estado de salubridad de las mercaderías en general que se ofrezcan en venta, serán controladas por la repartición técnico-profesional competente, dependiente de la Municipalidad del partido.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS PUESTOS

ARTICULO 24º: Bajo vigilancia del personal municipal de servicio, los puestos podrán armarse con media hora de anticipación a la indicada para la apertura de las operaciones. Se observarán todas las previsiones tendientes a evitar ruidos molestos y toda acción que pueda perturbar o perjudicar a la vecindad inmediata. Idénticas prevenciones se guardarán en el desmontaje de las instalaciones.

VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS - OBLIGACIONES - ESTACIONAMIENTO

ARTICULO 25º: Los vehículos que los permisionarios utilicen para el transporte de mercaderías de consumo deberán estar cubiertos en su parte interior con material inoxidable que facilite su conservación y aseo.

El estacionamiento se practicará en la forma y lugares determinados en cada caso por la Dirección Municipal de Tránsito.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS

ARTICULO 26º: El Departamento Ejecutivo establecerá el horario de funcionamiento de las ferias, teniendo en cuenta para ello las estaciones que dividen el año y la influencia de los factores climáticos que caracterizan a cada una de ellas.

DEL PERMISIONARIO - INASISTENCIAS Y VACACIONES

ARTICULO 27º: Los permisionarios tienen la obligación de concurrir diariamente a la atención de los puestos de los que son titulares. En caso de enfermedad, fehacientemente comprobada, del titular, éste puede ser reemplazado por el ayudante que indique.

Los permisionarios tienen derecho al goce de vacaciones anuales, que no podrán exceder de quince (15) días de operaciones consecutivas. El Departamento Ejecutivo reglamentará estas alternativas de la actuación del permisionario.

INSPECTORES Y PERSONAL MUNICIPAL - PROHIBICION

ARTICULO 28°: Al personal de inspectores y otros que revisten en relación de dependencia con la Municipalidad, les está terminantemente prohibido adquirir y recibir en donación, mercaderías en las ferias en que presten servicio. La infracción a esta prohibición, ocasionará la cesantía inmediata del agente.

PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS

ARTICULO 29°: El Departamento Ejecutivo dispondrá la instalación en cada feria de un botiquín de primeros auxilios para la prestación de servicios en casos de accidente u otros inconvenientes de salud, que pudieran producirse durante el funcionamiento de la misma.

NORMAS GENERALES DE APLICACION

ARTICULO 30°: Los puestos que funcionen en las ferias municipales reglamentados por la presente ordenanza general, cuando estén destinados al expendio de productos alimenticios deberán responder a las exigencias de la ley 7.315, su reglamentación, y decreto 7.414/67.

DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES

ARTICULO 31°: Los permisionarios deberán observar estrictamente lo determinado por esta Ordenanza General y su decreto reglamentario.

Cualquier hecho en contrario, configura una infracción, que será sancionada por el Departamento Ejecutivo en forma sumaria, aplicando las penalidades que estén establecidas en cada comuna.

VIGENCIA

ARTICULO 32°: Las disposiciones de la presente Ordenanza General serán aplicables a partir de los noventa (90) días de su sanción, término durante el cual deberán adecuarse al régimen establecido, las ferias en funcionamiento.

ARTICULO 33°: Cúmplase, regístrese, publíquese en el "Boletín Oficial" y comuníquese a todas las municipalidades.

Publicada en el "Boletín Oficial" el 8 de setiembre de 1969.